

Paslaugų teikimo sutartis

Skaitmeninio sprendimo sukūrimas ir paleidimas · su Priedu Nr. 1

Nr. _____ | [Miestas], [metai-mėn-diena]

Teikėjas: [Vardas Pavardė], individuali veikla pagal pažymą Nr. [____], adresas [____], sąskaita [IBAN], el. paštas [____], tel. [____].

Užsakovas: [monės pavadinimas], juridinio asmens kodas [____], buveinė [____], atstovaujama [pareigos, Vardas Pavardė] (toliau kartu – **Šalys**).

1. KĄ DAROME

- Teikėjas sukuria ir paleidžia veikiantį skaitmeninį sprendimą (toliau – **Sprendimas**) su Užsakovo prekės ženklu. Pavadinimas ir tikslai apimtis – **Priede Nr. 1**, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.
- Apimties pakeitimai galioja Šalims susitarus raštu ar el. paštu; toks susitarimas laikomas Priedo Nr. 1 pakeitimu.
- Sprendimas talpinamas Teikėjo infrastruktūroje be papildomo mokesčio, jei Priede Nr. 1 nenurodyta kitaip. Teikėjas deda protingas pastangas dėl prieinamumo, bet negarantuoja nepertraukiamo veikimo. Nustojus talpinti, Teikėjas perduoda Užsakovui failus ir duomenis, kad šis galėtų naudotis toliau.
- Jei Sprendimas atlieka veiksmus išorėje (skelbia skelbimus, siunčia žinutes), jie atliekami **tik Užsakovui juos inicijavus** ir pagal jo nustatymus.
- Užsakovas pateikia darbams reikalingą medžiagą (logotipą, tekstus, nuotraukas, veiklos taisykles) per **[10] darbo dienų**. Jam vėluojant, terminas atitinkamai pratęsiamas; vėluojant ilgiau kaip 30 dienų, Teikėjas gali nutraukti Sutartį, o avansas lieka jam kaip atlygis už atliktus darbus.
- Į kainą NEĮEINA** Priede Nr. 1 nurodytos papildomos paslaugos ir trečiųjų šalių mokamos paslaugos (domenai, SMS šliaužai, serveriai, mokėjimų surinkimo komisiniai, prenumeratos, reklama). Jas Užsakovas apmoka tiesiogiai, paskyros kuriamos jo vardu.

2. KAINA

- Kaina, mokėjimo dalys ir terminai – **Priede Nr. 1**. Kaina **vienartinė**; jokių periodinių, abonentinių ar prenumeratos mokesčių Teikėjas neima.
- Teikėjas nėra PVM mokėtojas, PVM neskaičiuojamas; mokama pavedimu pagal sąskaitą. Mokesčius nuo savo pajamų deklaruoja ir sumoka pats Teikėjas – Užsakovui mokesčių ar „Sodros“ prievolių nekyla.
- Uždelsus apmokėti mokami **0,05 %** delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną.

3. BANDOMASIS LAIKOTARPIS (JEI NURODYTAS PRIEDE NR. 1)

- Nurodytą laiką Užsakovas naudojasi veikiančiu Sprendimu **nemokamai ir be įsipareigojimų**: sąskaitos neišrašomos, bandymą galima nutraukti vienu pranešimu, 1.6 p. mokamos paslaugos neteikiamos. Kaina mokama tik Užsakovui raštu patvirtinus, kad tęsia.
- Bandomuoju laikotarpiu sukaupti duomenys lieka Užsakovui: tęsiant – lieka Sprendime, nutraukus – perduodami jam ir ištrinami iš Teikėjo infrastruktūros.

4. PRIDAVIMAS IR PRIĖMIMAS

- Teikėjas pradeda darbus gavęs avansą (jei numatytas) ir Užsakovo medžiagą, ir pristato rezultatą per Priede Nr. 1 nurodytą terminą.
- Priėmimas įforminamas priėmimo–perdavimo aktu.
- Jei aktas nepasirašomas, darbai laikomi priimtais praėjus **[5] darbo dienoms** nuo pridavimo, jei Užsakovas per tą laiką nepateikia pagrįstų pastabų raštu. Abiem atvejais Užsakovas privalo sumokėti likusią kainos dalį.

5. PALAIKYMAS (12 MĖN.)

- 12 mėn.** nuo pridavimo Teikėjas nemokamai taiso klaidas, prižiūri veikimą ir atlieka **smulkius pakeitimus** (tekstai, spalvos, kontaktai, nuorodos, sąlygos) — paprastai tą pačią ar kitą darbo dieną. Apimtis protinga ir sąžininga; neapima nepagrįstai dažnų ar masinių pakeitimų.
- Nemokamas palaikymas **NEAPIMA** naujų funkcijų, naujų puslapių, integracijų, dizaino perdarymo ir 1.6 p. paslaugų — jie atliekami pagal atskirą susitarimą už atskirą atlygį. Po 12 mėn. pakeitimai atliekami už fiksuotą, iš anksto suderintą

kainą; jokių privalomų periodinių mokesčių nėra.

6. GARANTIJA IR ATSAKOMYBĖ

6.1. Teikėjas užtikrina, kad rezultatas atitiks Priede Nr. 1 suderintą apimtį, ir palaikymo laikotarpiu šalina nustatytus trūkumus. Naudojami tik teisėti ir viešai prieinami duomenų šaltiniai.

6.2. **Teikėjas negarantuoja verslo rezultatų** – klientų, užsakymų, kandidatų ar pajamų skaičiaus. Sprendimas duoda įrankį; rezultatas priklauso ir nuo rinkos bei Užsakovo veiksmų.

6.3. Teikėjas neatsako už trečiųjų šalių veiksmus (talpinimo, ryšio, mokėjimų, portalų taisyklių ar prieigos pakeitimus). Jei dėl to funkcija tampa neprieinama ne dėl Teikėjo kaltės, jis 5.1 p. apimtimi pasiūlo lygiavertį sprendimą.

6.4. Teikėjo atsakomybė neviršija Sutarties kainos; už netiesioginius nuostolius ir negautas pajamas neatsakoma. Netaikoma tyčios ar didelio neatsargumo atvejais.

7. KODAS IR TEISĖS

7.1. Visiškai atsiskaičius, Teikėjas perduoda Užsakovui **visą Sprendimo pirminį kodą** ir suteikia **neišimtinę, neterminuotą, neatšaukiamą, teritorijos neribojančią licenciją** juo naudotis, jį keisti, pritaikyti ir diegti savo nuožiūra — be papildomų mokesčių ir be atskiro Teikėjo sutikimo.

7.2. Užsakovas gali: laikyti Sprendimą bet kuriame serveryje; pasitelkti bet kurį kitą programuotoją; naudoti jį visiems savo prekės ženklams, filialams ir susijusioms įmonėms; perleisti licenciją kartu su parduodamu verslu. Licencija galioja ir tuo atveju, jei Teikėjas nutrauktų veiklą — Užsakovas nuo jo nepriklauso.

7.3. Užsakovo pateikta medžiaga ir Sprendime sukaupti jo veiklos duomenys yra **Užsakovo nuosavybė**; kopiją jis gali gauti bet kada. Užsakovas garantuoja turįs teises į pateiktą medžiagą.

7.4. Licencija **neišimtinė**: tą pačią platformą Teikėjas pritaiko ir kitiems klientams, todėl pasilieka teisę ją naudoti bei vystyti. Kodą Užsakovas gali perduoti savo programuotojams, rangovams ir susijusioms įmonėms. Vienintelis apribojimas — Užsakovas neplatina ir neparduoda pačios platformos kaip atskiro programinio produkto tretiesiems asmenims.

8. ASMENS DUOMENYS

8.1. Priede Nr. 1 nurodoma, ar Sprendimas tvarko asmens duomenis.

8.2. **Jei netvarko** – Sprendimas nesaugo galutinių klientų asmens duomenų Teikėjo serveryje: jie lieka tik kliento įrenginyje arba saugomi nuasmeninti (atsitiktinis identifikatorius be vardo ar kontaktų).

8.3. **Jei tvarko** – **Užsakovas yra duomenų VALDYTOJAS**, Teikėjas – **TVARKYTOJAS**. Tokiu atveju prie Sutarties pridedamas **Priedas Nr. 2**, kuriame nustatytos BDAR 28 str. reikalaujamos sąlygos. Užsakovas atsako už asmenų informavimą, sutikimus ir privatumo pranešimą.

9. KONFIDENCIALUMAS, NUTRAUKIMAS, BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Šalys neatskleidžia viena apie kitą sužinotos neviešos informacijos. Administravimo slaptažodžiai konfidencialūs; Užsakovas atsako už jų saugojimą ir nedelsdamas praneša, jei jie galėjo būti atskleisti.

9.2. Sutartis įsigalioja ją pasirašius ir galioja iki visiško įvykdymo. Iš esmės pažeidus, kita Šalis gali nutraukti raštu įspėjusi prieš [10] dienų, jei pažeidimas nepašalinamas. Nutraukus dėl neapmokėjimo, 7 p. licencija nesuteikiama.

9.3. Šalys neatsako už įsipareigojimų nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure).

9.4. Taikoma Lietuvos Respublikos teisė; ginčai sprendžiami derybomis, nepavykus – Lietuvos Respublikos teismuose. Pakeitimai galioja tik raštu. Sutartis su priedais sudaryta 2 egzemplioriais (arba pasirašoma elektroniniu parašu).

Teikėjas

[Vardas Pavardė]

Užsakovas

[pareigos, Vardas Pavardė]

PRIEDAS NR. 1 — APIMTIS IR KAINA

1. Sprendimo pavadinimas ir paskirtis: _____

2. Į kainą įeina:

- _____
- _____
- 12 mėn. palaikymas pagal Sutarties 5 p.

3. Kaina: [] EUR (vienkartinė, PVM neskaičiuojamas).

4. Mokėjimo tvarka: [pasirinkite vieną]

- **A. Standartinė:** [30] % avansas per [5] darbo dienas nuo pasirašymo; likę [70] % – per [10] dienų nuo pridavimo.

- **B. Po bandomojo laikotarpio:** 100 % per [10] darbo dienų nuo pasirašymo (Sutartis pasirašoma tik Užsakovui nusprendus tęsti po bandymo — žr. 3.1 p.).

5. Terminas: [] darbo dienų nuo avanso ir Užsakovo medžiagos gavimo.

6. Bandomasis laikotarpis (3 p.): [netaikomas] / [taikomas – [14] d. nemokamai].

7. Asmens duomenys (8 p.): [netvarkomi – 8.2 p.] / [tvarkomi – 8.3 p., pridedamas **Priedas Nr. 2**].

8. Papildomos paslaugos, NEįeinančios į kainą: _____

9. Trečiųjų šalių paslaugos, kurias apmoka Užsakovas: [nėra] / _____

Teikėjas

[Vardas Pavardė]

Užsakovas

[pareigos, Vardas Pavardė]

PRIEDAS NR. 2 — ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS (BDAR 28 STR.)

1. Ką tvarkome: dalykas – Sprendimo veikimas; trukmė – Sutarties galiojimo laikas; pobūdis ir tikslas – _____; duomenų rūšys – _____; asmenų kategorijos – _____

2. Tik pagal nurodymus. Teikėjas tvarko duomenis tik pagal dokumentuotus Užsakovo nurodymus (Sutartis ir šis Priedas laikomi tokiais nurodymais), jų neparduoda, neperduoda tretiesiems asmenims ir nenaudoja savo reikmėms. Jei nurodymas, Teikėjo nuomone, pažeistų BDAR, jis nedelsdamas apie tai praneša.

3. Konfidencialumas. Prieigą prie duomenų turi tik įpareigoti ją saugoti asmenys.

4. Saugumas ir saugojimo vieta. Taikoma: prieiga slaptažodžiu, šifruotas ryšys (HTTPS), nepavykusių prisijungimų ribojimas, atsarginės kopijos, prieiga tik tiek, kiek būtina. Duomenys saugomi Europos Sąjungoje / EEE. Jei kuris nors 5 p. subtvarkytojas duomenis saugotų ar tvarkytų ir už EEE ribų, tai nurodoma 5 p. kartu su taikomomis apsaugos priemonėmis (pvz. Europos Komisijos standartinės sutarčių sąlygos).

5. Subtvarkytojai. Užsakovas bendrai sutinka, kad būtų pasitelkiami talpinimo ir infrastruktūros paslaugų teikėjai. Sąrašas (pavadinimas ir duomenų saugojimo regionas): _____. Apie ketinimą juos keisti Teikėjas praneša iš anksto, o Užsakovas gali motyvuotai prieštarauti. Subtvarkytojams keliama tie patys įpareigojimai.

6. Pagalba. Teikėjas padeda Užsakovui atsakyti į asmenų prašymus (susipažinti, ištaisyti, ištrinti, perkelti) ir vykdyti BDAR 32–36 str. pareigas.

7. Pažeidimai. Sužinojęs apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, Teikėjas praneša Užsakovui **nedelsdamas, ne vėliau kaip per 24 val.**, ir pateikia turimą informaciją.

8. Ištrynimasis ir auditas. Užsakovo prašymu arba pasibaigus Sutarčiai Teikėjas perduoda duomenų kopiją ir juos ištrina — išskyrus tuos atvejus, kai duomenis saugoti įpareigoja Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisė (tokiu atveju saugoma tik tiek ir tiek laiko, kiek reikalauja teisės aktas). Teikėjas pateikia informaciją, būtiną atitikčiai įrodyti, ir sudaro sąlygas Užsakovo ar jo įgalioto auditoriaus patikrinimui, iš anksto suderinus laiką.

9. Užsakovas nenaudoja Sprendime sukaupytų duomenų su Priede Nr. 1 nurodyta paskirtimi nesusijusiems tikslams.

Teikėjas

[Vardas Pavardė]

Užsakovas

[pareigos, Vardas Pavardė]